主題精選：稅額 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 地價稅計算範例：特別稅率與一般稅率之綜合題
型
發布日期: 2024-02-20
內文
假設曾某於C市有以下5筆都市土地，試問其應繳納多少地價稅額？（C市今年度累進起點地價
為500萬元）
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
【解】（以下申報地價皆以萬元計算）
• (一) 適用特別稅率者
1.
10地號
• (1) 稅基申報地價總額＝300×0.3＝90(萬元)。
• (2) 稅率都市計畫公共設施保留地，在保留期間仍為建築使用者，屬自用住宅用地，其稅率為
2‰
• (3) 稅額地價稅＝90×2‰＝0.18(萬元)。
2.
21地號
都市計畫公共設施保留地未作任何使用並與使用中之土地隔離者，免徵地價稅。
3.
22地號

• (1) 稅基申報地價總額＝800×1＝800(萬元)。
• (2) 稅率都市計畫公共設施保留地，在保留期間仍為建築使用者，統按6‰計徵地價稅。
• (3) 稅額地價稅＝800×6‰＝4.8(萬元)。
4.
33地號
無償供公眾通行之道路土地，經查明屬實者，在使用期間內，地價稅或田賦全免。但其屬建造
房屋應保留之法定空地部分，不予免徵。
• (二) 適用一般稅率者：55地號
1.
稅基申報地價總額＝1,000×2＝2,000(萬元)。
2.
稅率 (2,000-500)÷500＝3(倍)。 (1)未超過累進起點地價，地價稅按基本稅率10‰徵收。 (2)超
過累進起點地價未達五倍者，就其超過部分課徵15‰。
3.
稅額地價稅＝500×10‰+1,500×15‰＝27.50(萬元)。（速算：2,000×15‰－500×0.005＝
27.50(萬元)）
• (三) 合計地價稅額
1. 18+4.8+27.50＝32.48。
綜上，曾某今年度C市地價稅合計應繳納32.48萬
元。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 重複課稅之扣除與扣抵
發布日期: 2018-03-01
內文
重複課稅，等同一頭牛剝了兩次皮，對納方而言，非常不公平，故稅制規劃上應儘量避免。如
果二種稅目，發生重複課稅情形，可以將先發生之稅目於後發生稅目之「稅基」中減去，稱為
扣除；也可以將先發生稅目於後發生稅目之「稅額」中減去，稱為扣抵。
扣除或扣抵之方法有四：
• (一) 稅基扣除稅基：將先發生稅目之稅基於後發生稅目之稅基中扣除。例如：土地增值稅與
房地合一所得稅皆對不動產資本利得課稅，恐有重複課稅。先課徵土地增值稅，再課徵房地合
一所得稅，故將土地增值稅之土地漲價總數額(即土地增值稅之稅基)，於房地合一所得稅之稅
基(即房地交易所得)中扣除。房地交易所得＝交易成交價額－原始取得成本－支付必要費用－
土地漲價總數額
• (二) 稅額扣抵稅額：將先發生稅目之稅額於後發生稅目之稅額中扣抵。例如：土地增值稅與
因重新規定地價所增繳之地價稅皆對地價增漲部分課稅，恐有重複課稅。先課徵地價稅，再課
徵土地增值稅，故將因重新規定地價所增繳之地價稅，於土地增值稅之稅額中扣抵(土地稅法
第31條第3項稱此種情形為抵繳)。
• (三) 稅基扣抵稅額：將先發生稅目之稅基於後發生稅目之稅額中扣抵。此種扣抵對納方有
利，但對徵方不利。實務上少見。
• (四) 稅額扣除稅基：將先發生稅目之稅額於後發生稅目之稅基中扣除。此種扣除對納方不
利，但對徵方有利。例如：工程受益費雖稱為「費」，但其性質為「稅」，類似土地增值稅；惟
現行稅法未於土地增值稅之稅額中扣抵，而於土地增值稅之稅基中扣除。土地增值稅之稅基為
土地漲價總數額，其公式如下：土地漲價總數額＝申報土地移轉現值－原規定地價或前次移轉
時所申報之土地移轉現值×(台灣地區消費者物價總指數÷100)－(改良土地費用＋工程受益費＋
土地重劃負擔總費用＋因土地使用變更而無償捐贈作為公共設施用地其捐贈土地之公告現值總
額)
稅基扣除與稅額扣抵對納稅義務人之影響不同。茲舉一例說明，設未考慮工程受益費之土地漲
價總數額100萬元，工程受益費5萬元，土地增值稅率20%，則採稅基扣除，納稅義務人應繳稅
額19萬元；如採稅額扣抵，納稅義務人應繳稅額15萬元。1.稅基扣除：(100－5)×20%＝192.稅
額扣抵：100×20%－5＝15

綜上，四種扣除或扣抵方法中，「稅基扣除稅基」
與「稅額扣抵稅額」二種符合公平原則；「稅基扣
抵稅額」與「稅額扣除稅基」二種不符合公平原
則。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下